

מסורת הש"ס

(א) סוטה מד. אהלנת פט"ו מ"ה, (ב) הליור ע"פ הרש"ס

מוסף רש"י

חצר הקבר. שלפני המערה דלמחר מדר גנין הקברות בד"ג, שעושין מערות גדולות על שש (ז"ל ד') על שש וחופר כבתולה סביב כוכין ארוכות כמדת המת ותוחבו למרן והמערה מקורה בתקרה ויכסיו ועושה גומא רחבה גדל המערה ופומת פי המערה לתוך הגומא כמותל המערה כמין פתח, ואותה גומא היא חל המקב (טוטה וטוה). העומד בחורב המערה כל מקום שהוא עומד זה טהור, דקיון למערה חלקית הימנה ומחלומיה יכונתה, לא גזיר דבן מתניה שבתיה שחפסו ד' אמות סביביתה גלד המערה, דפי גזיר דבן ארבע אמות תחת המוטל חלוי, וכגון למעלה אלל גג המערה, כדי להרכיב את האדם מלמלהיל על הטומאה, אלל כלן פי היכר (טוה).

מוסף תוספות

א. שאין החצר מספיק להם שהרי שתי מערות זו כנגד זו יש וחכובין ארבע אמות נמצאו צריכין שמונה וחצר הקבר אינה אלא שש. רמ"ז, ב. עין רש"יגל דלמא אין לתרץ דלא מיטבא משום דיש פומת טפח. ג. [ד]חכמים גזרו שיהא המת מטטא כל הונכנס בארבע אמותיו כדי שלא ייגילו אוכלי טהרות ליקרב לו ויהא סבור שלא האהיל ויש לחוש שמא יפשוט ידו ויאהיל ולא אדעתיה. ר"ש סוטה מד. ד. [היינו] אם נפרש שהכוכין כמין גדר בשטח בתוך החצר. ש"מק"כ בשם מוס' ה"ל"ש. ועי"ש דמהרש"ם משמע דהכוכין כמין גדר בתוך המערה, ולפי"ז לא קשה קושרות הוות'.

רבינו גרשום

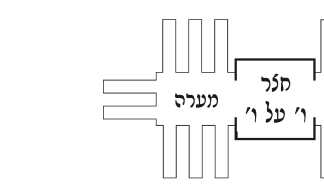
הפתח ובכותל ההחב שהפתח של מערה שם אין עושין בו כוכין וכן דין השיעור הכוכין של כל אחד ארכו ד' אמות ורוחבו ארבעה טפחים ורחבו ששה ומכניסין בתוכה המת עם ארוננו וכיצד מחלקין בו כוכין בכותל הארוך של מערה מרחיק בתוך הראשון מכותל רוחב המערה חצי אמה והוכרן עצמו רחבו אמה ובין כוך זה לכרך אחר צריך אמה הרחקה ומקום הכוך השני אמה ובין כוך שני לכוך שלישי אמה ביניהם כי הוכי דלא נגעי אהרדי והוכרן השלישי אמה הרי בין המפתח ג' כוכין וביניהם ח' אמה ובין כוך שלישי לכותל המערה בסיום המערה חצי אמה הרי בין חצי אמה זו וחצי אמה אחרת אמה אחת (א) הרי פה על הרי ה' אמות וזה הכי נמי שיש ג' כוכין לאידך כותל של אורך המערה הרי כאן ' כוכין ובכותל אחר של רוחב המערה חופר ב' כוכין כנגד של כוכין שבהורך הכתלים שפונים לחללו ב' ועושה חולקל אותם באלו ד' אמות של רוחב המערה וכיצד. רחוק חצי אמה מכותל המערה ועושה כוך אמה ורוחב ובין כוך לחבירו אמה והוכרן השני עצמו אמה ובין כוך שני לכוחל המערה חצי אמה הרי כאן בין כוכין (בין מקומן) וביניהן שלש אמות ושני חצאי אמה הסמוכין לכותלי המערה הרי כאן ' אמות ותוך המערה ד' אמות על שש הכל פנוי אבל בתחלים ולפנים מהם בתוך הסלע היו חופרין שיעור כוכין הללו ומכניסין בכרך המת בארנו: ר' שמעון אומר עושה תוכה של מערה פנוי שש ברובם על ח' אמות באורך ופומת לתוכה וכורה בכתליה י"ג כוכין ' מיכן בכותל הארוך שירחיק מכותל רוחב המערה חצי אמה בין כוך ראשון לכוך שני אמה ובין כוך שני לכוך שלישי

המוכר פירות פרק ששי בבא בתרא

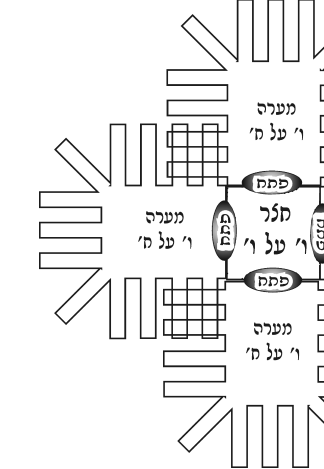
ארבעה מכאן. כמותל שארכו ח' ד' אמות לרוחב הד' כוכין וג' אמות לשלשה אוירות שביניהן ושני חלאי אמה לשני הזויות של אותו הכותל הרי ח' אמות: **אחד מימין הפתח נו'**. בגמרא מפרש היכי קיימי: **ועושה חצר נו'**. בין המוכר מקום לחצירו לעשות קצר בין המקבל

לעשות לחצירו קצר צריך לעשות חצר למעלה על פי המערה מקום פנוי ו' על ו': **מלא המטה וקוצריה**. כלומר נושאי המטה: **ופומת לתוכה שתי מערות**. הך מערה דלעיל ועוד מערה אחרת כנגדה דהוו להו ב' מערות בין הכל לחצר ובכל אחת יש זה ח' כוכין ועכשיו יוכלו נושאי המטה לזא מכאן ומכאן מן האדדין שאין שם מערה לחצר ולא יהו פריסין בגמ' (ע"ז) דאי לא תימא הכי ד' מערות לר"ש היכי עביד להו כו' ואי איתא הכי נמי הוה מצי לאקשויי ההיא קושיא עלמה בג' מערות לרבנן. והא דתנא לעיל מערה ואח"כ

חצר ואחר כך מערה שניה שכנגדה דהיכי לימתי עושה חצר ופומת לתוכה ב' מערות והלא אין קרוי חצר עד שיעשה תחלה המערה שהחצר לפנייה דאין קרוי חצר אלא דבר שהוא כניסת בית או כניסת מערה: **ופומת לסוכה**. שהמוכר או המקבל צריך לתת מקום ולעשות שתי מערות שכל זה תורת קבר הוא: מערה דרבנן כזה:



ר' שמעון אומר ארבע. מערות צריך לעשות מארבע רוחות החצר ובכל מערה י"ג כוכין כזה:



הכל לפי הסלע. אלוכוכין קאי שאם הקרקע חזק א"ל הפרש אמה בין כוך לכותל לעושה יותר מ"ג כוכין ואם סלע הבא צידים ירחיק יותר מאמה זה מזה ולא יעשה יותר מד' או ה' כוכין שמערה ומי שמקבל לעשות קבר לחצירו אין חושצין לכוכין אלא לפי חזוק הקרקע ירבה או ימעט כוכין. וגראה בעיני דלמערות נמי קאי דהכל לפי הסלע יעשה מערות הרבה מכל דל ולשון התוספתא (פ"ה ה"ו) מוכיח דקא תני ופומת לתוכה שתי מערות ר"ש אומר ד' לד' רוחותיה ר' יהודה אומר בסלע הבא צידו פומת את שמיין מרות אחת אמרו לו אי אפשר לר"ש נושאי המטה עוצרין על גבי המערות: **גמ'** ה"ג צפי' ר"ח הני פרי לסיכא שדי להו אי לצראי הא קמיידשי וסו הסנן חצר הקצר **העומד בסוכו טהור**. והכי פירושו הני תרי כוכי דר"ש דקמתי אחד משמאל הפתח ואחד מימינו לאחיה דל ממשךן ארכו והיאך חופרין ד' אמות של ארכן. אם כמותל המערה שמתח החצר חופרין אותו אחד מימין הפתח ואחד משמאל ותופסין הכוכין תחת קרקע החצר ד' אמות: **הא קמיידשי**. ברגלי נושאי המטה וקוצריה שמושצים שם המטה ומשמתין שם הרצה. ולא דמי לדריסת נושאי המטה שדורסין על גבי המערות המוקפות מכל דל כשמציאין את המטה לחצר דהתם בשציל הילוך לפי שעה לא קפיד ר"ש: וסו. דאם תמצי לומר דלדוואל לא מייש המנן בדהיא דהנכנס לחצר הקצר בשידה חיצה ומגדל ולא נטמא צמה שעצר על גבי המערות לר"ש ועכשיו עומד בחצר הקצר טהור דאין כאן כוך ואם איתא הרי נטמא צאהל שמהילע על גבי הכוכין שמתח החצר. ובספרים שלנו כתוב אי לגויא בתוך המערה שחופר קצר ד' אמות בקרקע המערה הא קא מיידישי כשרוצה לכוזר צוכי הכותל הסמוך לו ולא נהירא דאין זה דומה לשאר הכוכין ולא אסיק אלדעמיה לאקשויי שיהא כוך זה משונה מן שאר הכוכין להיות תחת שולי המערה אלא כמותל הוא כשאר כוכין והלכך פריך אי לצראי הא קא מיידישי: **דעביד לה כמין גגר**. מנעול של פתח זקוף שיורד מלמעלה למטה כן עשה שני כוכין משני יידי הפתח זקופין כמין צור עמוקין ד' אמות ורחצין ו' על ו' ונתן מתמים זקופים ובסמוך לכותל החצר עשאן דמשום ההוא פורתא לא מיידישי שאין מתקרבין כל כך לחומי הפתח:

המוכר פירות פרק ששי בבא בתרא קא.

ורחבן ששה. ואפי' למ"ד כסוכה (דף ת.) שהאדם תופס אמה היינו כשהוא לנזש אלל מת שאינו לנזש כל כך אף עם הארון לא הוי כי אם אמה ומדע דכלל מלנזש אין מחזיק אמה דהא מקוה אינו אלא אמה על אמה צרום ג' אמות ואי אדם ערום מחזיק אמה אמה באמתא היכי יתיב:

ועושה חצר עץ פתח המערה. כאן משמע שהחצר גבוה מן המערה דהא צעי למימר בגמרא שאחד מימין הפתח ואחד משמאל נכנסין לתוך החצר דקאמר בגמרא אי לצראי הא קא מיידישי וקשה דצפרק משום מלחמה (סוטה דף מד.) משמע שאין החצר שוה עם קרקע עולם אלא עמוק וצריך לעלות כשיצא ממנו דמפליג בין פתחה למעלה לפתחה מן הצד וכן פ"ה שם וי"ל דלע"פ שהחצר עמוקה המערה עמוקה הימנה:

אי צבראי הא קא מיידישי. ה"ה דה"מ למיפוך הא קא נגעי אהדידי^א אלא אומר ר"מ משום דה"מ לשנויי צמעמיק כדמשני בסמוך ועדיפא מנייה פריך: **ור"ן התנן חצר הקבר העומד בתוכה מחוור**. וא"ת לר"ש היכי אולז כיון שיש ד' מערות לד' רוחות וכי תימא צאמה שצין כוך לכוך האמר צפרק משום מלחמה (שם) דמת תופס ארבע אמות היכא דלא מסיימי מחיליות ודוקא בחצר הוא דמסיימי מחיליות אינו תופס ופ"ה דאולז שם צשידה חיצה ומגדל^ב:

דעביד דהו כמין גגר. תימה אכתי העומד בתוכו אמאי טהור הא מת תפיס ד' אמות דהא לא מסיימי מחילתא^ג שהוא קצור בתוך החצר עלמנו ואם היינו אומרים דכותל המערה הוא אמה אחי ספיר אלל לא משמע הכי לקמן דחשיב כ"צ לר"ש וי"ח לרבנן משמע שאין בין חלל המערה לחצר כלום וכ"ת דמהדר ליה מחילה סביב המת א"כ לא הוי חצר שש על שש וחסר ממנה הרבה שיש ח' מתים לד' פתחי החצר הפמוחין לד' מערות [ועוד] קשה לר"י דליך יתכן שאין פתח המערה רחב אלא ב' אמות ואין יכנסו עם המת דע"כ אין צו יותר דכוך העשוי כמין גגר רחב אמה על אמה וא"כ צריך להרחיק כל כוך מקרן זוית אמה דאי לאו הכי אי אפשר דלא נגעי אהדידי ח' כוכין שבחצר הרי לב' הכוכין ב' אמות ואמה שמניה לכל קרן וקרן ולא נשארי כ"ס שתי אמות לפתח^ד ואומר רש"י דיוכל להיות הפתח רחב שלש אמות וכגון שירחיק לעולם הכוך שממין הפתח אמה ובששמאל יעשה צקקן זוית ו"ה הרי ג' אמות לב' כוכין עם הרייח נשארו ג' אמות לפתח ואע"פ שהוכרן בששמאל שהוא ממש צקקן זוית אינו רחוק מאותו שמונה לאורך המערה צשידה אלא חצי האמה אין להקפיד הוואיל וזה עשוי כמין גגר ואין רחבו אלא אמה על

אמה ואע"פ שאנו מקפידין בצאותו שמושכב לרוחב המערה להרחיקה מקרן זוית חצי אמה אע"פ שאותו שמושכב צאורך המערה רחוק כמו כן מקנן זוית חצי אמה ומתרחק והולך בשוה ללד דרום וימנונת צרוצב המערה הולך בשוה ללד מזרח ואינו מקורצין יחד אלא בראשיו מ"מ לא חילקו חכמים צשוכצין ועוד יש ליתן טעם דלפילו לא היו מרחיקין אותו שמושכב לרוחב המערה חצי אמה מן הקרן לא היו מרחיקין כלום שלא היו יכולים לפנות אמה צרוצב המערה בשציל כך ולקצר דאם כן רחבה ה' וזה אינו יכול להיות לר"ש מפני אותן הכוכין שצדל הפתח מימין ומשמאל ולרבנן נמי דליכא כוכין ללד הפתח לא הוו יכולים לקצר רחבה מד' דאם כן אין היו מכניסין הארון

הארון **הקצר** **העומד בסוכו טהור**. והכי פירושו הני תרי כוכי דר"ש דקמתי אחד משמאל הפתח ואחד מימינו לאחיה דל ממשךן ארכו והיאך חופרין ד' אמות של ארכן. אם כמותל המערה שמתח החצר חופרין אותו אחד מימין הפתח ואחד משמאל ותופסין הכוכין תחת קרקע החצר ד' אמות: **הא קמיידשי**. ברגלי נושאי המטה וקוצריה שמושצים שם המטה ומשמתין שם הרצה. ולא דמי לדריסת נושאי המטה שדורסין על גבי המערות המוקפות מכל דל כשמציאין את המטה לחצר דהתם בשציל הילוך לפי שעה לא קפיד ר"ש: וסו. דאם תמצי לומר דלדוואל לא מייש המנן בדהיא דהנכנס לחצר הקצר בשידה חיצה ומגדל ולא נטמא צמה שעצר על גבי המערות לר"ש ועכשיו עומד בחצר הקצר טהור דאין כאן כוך ואם איתא הרי נטמא צאהל שמהילע על גבי הכוכין שמתח החצר. ובספרים שלנו כתוב אי לגויא בתוך המערה שחופר קצר ד' אמות בקרקע המערה הא קא מיידישי כשרוצה לכוזר צוכי הכותל הסמוך לו ולא נהירא דאין זה דומה לשאר הכוכין ולא אסיק אלדעמיה לאקשויי שיהא כוך זה משונה מן שאר הכוכין להיות תחת שולי המערה אלא כמותל הוא כשאר כוכין והלכך פריך אי לצראי הא קא מיידישי: **דעביד לה כמין גגר**. מנעול של פתח זקוף שיורד מלמעלה למטה כן עשה שני כוכין משני יידי הפתח זקופין כמין צור עמוקין ד' אמות ורחצין ו' על ו' ונתן מתמים זקופים ובסמוך לכותל החצר עשאן דמשום ההוא פורתא לא מיידישי שאין מתקרבין כל כך לחומי הפתח:

לתקן בענין אחר אלא חופרין בעובי הכותל מלמטה למעלה ומשים אחד מכאן של פתח ואחד מכאן ומשים בתוכו

המת עם ארוננו זקוף כמין גגר כמו בריח החלון היורד ונועיל מלמעלה למטה זקוף דהשתא ליכא למיחוש משום טומאה דחצר ולאו משום דמיידישי בדריסת רגלי בני אדם. ומתקין לה ר' יוחנן אם כן דבעמידה זקופין מוקים להו בכותל

עין מושפט נר מצוה

פ"א מ"י פ"ו מהל' טומאת מת הלכה ט וע"ש:

רבינו גרשום (המשך)

אמה ובין כוך שלישי לכוך רביעי אמה וכוך רביעי אמה ובין כוך רביעי לכותל המערה חצי אמה הרי לך כאן בין ד' כוכין והפסקות שבין הכוכין ועם שני חצאי אמה שסמוך לקרנות ח' אמות וזה הכי נמי עבדין באידך כותל דאורך המערה הרי לך ח' כוכין בין שני צידין אורך כותלי המערה וג' מנגנזין ברוחב המערה שרוחב המערה ו' אמות ובין ו' אמות הללו בבדו ג' כוכין שצריך להרחיק מכותליה אורך המערה חצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן דהיינו אמה וג' כוכין ו' אמות וביניהן ב' אמות היינו ו' אמות וכוך אחד עשה מימין הפתח וכוך אחד משמאל הרי כאן י"ג כוכין בכותלי המערה מד' רוחותיה. וקא שילי בגמ' אליבא דר' שמעון להדין מוקים ב' כוכין הללו שכבותא פתח המערה: ועושה חצר על פתח המערה לרברי הכל בין אליבא דהנא קמא ובין אליבא דר' שמעון שתהא ו' אמות באורך ושש אמות ברוחב כמלא המטה וקוברי המת שיכולין ליכנס שם ובהכי צני להו וקסבר תנא קמא אם רצה לפתוח מי שקבר חצר הקברות שתי מערות אחת פתוחה מצד אחד של חצר ואחת פתוחה מצד שני של חצר רשאי לעשות כן דליכא למיחש לשום טומאה בחצו ור' שמעון אומר רשאי לפתוח ד' מערות (ו' מערות) לד' רוחות לד' כותלי החצר וכל מערה י"ג כוכין: ורשבי"א אומר הכל לפי הסלע. כלומר לא אליין בתר אותו שיעור חשבון של כוכין דרבנן ור' שמעון אא"י היא חזקה וקשה אותה שחופרין בה את הכוכין יכול לפתוח בו כוכין יותר מאלו בתוך ח' אמות ולא צריך להרחיק כוך מן חבירו אמה כי אם בפתחות הפסק סני ביניהם ואם סלע הבא צידים הוא צריך הרחקה טפי מאמה בין כוך לכוך שלא תפתח: וקא כפי השאור בגמ' היאך תרי כוכי אליבא דר' שמעון דקמתי דעביד שני כוכין אחד מימין הפתח ואחד משמאל ון תרי כוכין היכן שדי להו כלומר באיזה מקום מן המערה מוקים להו אי לגואי לתוך גופה של מערה בתוך חללה חופרין בקרקע הא קמיידישי להו כלומר תן ינדושין וגמטין בדריסת רגלי מכניסין שאר המתים בכוכין של כתלים ודורסין על אותן הקברים שכונסנו במערה ואיכא וילוחא דשכביו ואי עביד להו לתך תרי כוכי לבראי של מערה בחצר בקרקע אחד מימין הפתח ואחד משמאל לא אפשר דהתנן חצר הקבר העומד בתוכה טהור מפני שאין בה שום טומאת מת ואם איתא דהללו ב' כוכין משוכין ונקבעין מחוץ למערה בחצר ופתוחין למערה משתבח דאיי"כ קברי' בחצר ואמאי העומד לתוכה טהור

^[א] נהאלה דליל תוספה על הדי' הרי ו'